

Homem como Sujeito Ativo do Crime de Aborto

Introdução

No direito penal brasileiro, o abortamento provocado em gestante (fora das hipóteses legais permitidas) é crime previsto no Código Penal desde 1940, inserido entre os **crimes contra a vida**. Embora o foco frequentemente recaia sobre a gestante que se submete ao aborto, é fundamental compreender que **homens também podem ser sujeitos ativos do crime de aborto**, nas situações em que atuam como terceiros provocadores da interrupção da gravidez. A legislação, a doutrina e a jurisprudência pátrias estabelecem com clareza as condições em que **um homem** – seja **médico, pai do nascituro, parceiro ou qualquer outro terceiro** – pode ser responsabilizado penalmente por condutas abortivas. A seguir, apresentam-se as principais previsões legais, entendimentos doutrinários e casos jurisprudenciais pertinentes ao tema, **atualizados até novembro de 2025**, com linguagem didática e abordagem abrangente, conforme esperado de um professor experiente em direito penal brasileiro.

Previsão Legal no Código Penal

O Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) tipifica **quatro modalidades de crime de aborto**, distribuídas em três artigos, além de prever hipóteses de exclusão de ilicitude. Em resumo, as figuras típicas são as seguintes ¹ ² :

1. **Autoaborto ou aborto consentido pela gestante (art. 124, CP)** – Quando a **própria gestante provoca o aborto em si mesma ou consente que outrem lho provoque**, incorrendo em pena de detenção de 1 a 3 anos ². Trata-se de crime próprio, voltado unicamente contra a gestante que opta pela interrupção da própria gestação.
2. **Aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante (art. 125, CP)** – Quando **alguém provoca o aborto sem a concordância da grávida**, contra a vontade desta. Pena prevista: reclusão de 3 a 10 anos ³. É popularmente chamado de *aborto criminoso* ou *aborto forçado*, configurando grave violação à vida do feto e à integridade corporal da gestante.
3. **Aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante (art. 126, CP)** – Quando **um terceiro realiza o aborto com o consentimento da gestante**, ou seja, a mulher anui e permite a intervenção abortiva. Pena: reclusão de 1 a 4 anos ⁴. É o caso, por exemplo, de **médicos, curandeiros ou outras pessoas que realizam procedimentos abortivos a pedido da gestante**. Importante notar que o § único do art. 126 equipara à falta de consentimento os casos em que a gestante **não possui capacidade de consentir** (menores de 14 anos ou mentalmente enfermas) ou quando o consentimento foi obtido por meio de fraude, grave ameaça ou violência ⁵. Nesses casos, mesmo havendo uma aparente anuência, a lei considera o crime equivalente ao aborto sem consentimento (aplica-se a pena do art. 125).
4. **Forma qualificada (art. 127, CP)** – Prevê **aumento de pena** nas hipóteses em que, *em consequência do aborto ou dos meios utilizados*, a gestante sofre lesão corporal grave ou falece. Nesses casos, **as penas dos artigos 125 ou 126 são aumentadas de 1/3 se há lesão grave, e são duplicadas se sobrevém a morte da gestante** ⁶. Essa qualificação abrange situações de

abortos mal sucedidos em que a mulher sofre danos severos, responsabilizando mais gravemente o autor do aborto pelo resultado adicional.

5. **Exclusão de ilicitude – abortos legais (art. 128, CP) – Não se pune o aborto praticado por médico** nas duas hipóteses excepcionais previstas em lei ⁷: (i) **aborto necessário ou terapêutico**, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante; e (ii) **aborto no caso de gravidez resultante de estupro**, desde que haja consentimento prévio da gestante ou, no caso de incapaz, de seu representante legal. Nesses cenários, o médico que realiza o procedimento não comete crime. **Cabe ressaltar** que, por interpretação jurisprudencial do STF, também não é criminosa a interrupção da gestação de **feto anencéfalo**, conforme se explicitará adiante (caso ADPF 54) ⁸.

Sujeito Ativo: Crime Próprio x Crime Comum

Quem pode ser o sujeito ativo (autor) do crime de aborto? A resposta depende da modalidade delitiva em questão:

- **No autoaborto e no consentimento para abortar (art. 124), o sujeito ativo só pode ser a própria gestante**, dado que a lei exige a condição especial de estar grávida. Trata-se, portanto, de **crime próprio ou mesmo de “mão própria”**, que não pode ser praticado por quem não esteja gestando ⁹. Em outras palavras, **um homem jamais poderá ser autor imediato do crime do art. 124**, pois este se configura unicamente quando a mulher grávida provoca a própria interrupção da gestação ou permite que alguém o faça. Doutrina e jurisprudência são uníssonas nesse ponto: **somente a gestante se encaixa como autora do art. 124**, qualificando-se a conduta como crime de sujeito ativo especial (a condição de ser gestante é elementar do tipo) ¹⁰ ¹¹.
- **Já nas demais hipóteses – aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento (arts. 125 e 126) – o crime é comum**, isto é, **pode ser praticado por qualquer pessoa**, independentemente de gênero ¹² ¹³. **Homens e mulheres, médicos ou leigos, parentes da gestante ou estranhos – todos podem figurar como sujeito ativo** nesses tipos penais, desde que realizem atos destinados a provocar o aborto. A lei não exige nenhuma qualidade especial do agente nos arts. 125 e 126; ao contrário, **qualquer terceiro pode incorrer nesses dispositivos**, razão pela qual se diz que aqui o crime é de sujeito ativo comum. Conforme destaca a doutrina, **no aborto praticado por terceiros (com ou sem consentimento da gestante), o sujeito ativo “passa a ser qualquer pessoa”** ¹² – inclusive um **homem**, que poderá responder criminalmente por provocar a cessação ilícita da gravidez.

Essa diferenciação reflete uma **escolha técnico-legislativa**. No Código Penal de 1940, optou-se por incriminar tanto a gestante (coautora de sua autolesão ou conduta consentida) quanto o terceiro interveniente, mas **em tipos penais separados**, ao invés de colocá-los todos sob a mesma figura criminosa. Historicamente, vale lembrar, a legislação brasileira nem sempre puniu a gestante: o **Código Criminal do Império (1830)** penalizava apenas o terceiro que causasse o aborto (fosse ou não consentido), isentando de pena a mulher que abortasse a si mesma ¹⁴. Já o **Código Penal Republicano de 1890** inovou ao **criminalizar o autoaborto ou o consentimento da gestante**, prevendo até uma atenuante de pena se o intuito fosse ocultar a própria desonra ¹. A partir de 1940, consolidou-se o modelo dual: existem **duas categorias de autores** – a gestante (punível pelo art. 124) e **os terceiros que provocam o abortamento** (puníveis pelos arts. 125 ou 126, conforme o caso) ¹⁵.

¹⁶.

Desse modo, **um homem pode ser sujeito ativo do crime de aborto** nas *duas últimas modalidades citadas*, respondendo como autor do art. 125 ou 126 do CP. Por exemplo, serão autores de aborto criminoso: **o indivíduo que, contra a vontade da mulher, lhe administra fármacos abortivos ou lhe agride para provocar a perda do feto** (encaixando-se no art. 125) ou **o médico/clínico que realiza procedimento abortivo a pedido da gestante** (art. 126). Em ambas as situações, **a lei equipara homens e mulheres terceiros**, não havendo qualquer impedimento para a responsabilização penal de um homem. Em suma, **fora do contexto do autoaborto, homens podem perfeitamente cometer crimes de aborto**, e a eles se aplicam as penas previstas nos artigos 125 e 126 do Código Penal ¹³ ⁹ .

Participação de Terceiros e Coautoria no Aborto

Um ponto relevante diz respeito à **participação criminal** de terceiros no delito de aborto, especialmente no caso do art. 124. Sendo este um **crime de mão própria** (praticado pela gestante contra si mesma), poderia um homem **participar** do ato sem ser o autor principal? A resposta da doutrina majoritária é **sim, admite-se a participação em crimes de mão própria**, mas com peculiaridades.

- Se um terceiro (por exemplo, o parceiro da gestante ou qualquer outra pessoa) **induz, instiga ou auxilia a gestante a abortar a si mesma**, ele será considerado **partícipe** na conduta delituosa dela. Nessa hipótese, a gestante continua sendo a autora do crime de autoaborto (art. 124, primeira parte), enquanto o terceiro que prestou auxílio responderá **como partícipe desse mesmo crime**, aplicando-se, em princípio, as regras do concurso de pessoas do art. 29 do CP ¹⁷ . **Exemplo:** um homem fornece à mulher grávida o medicamento abortivo ou instrumentos cirúrgicos para que **ela própria os utilize**, ou apenas faz pressão psicológica para que ela interrompa a gestação. **Ainda que ele não realize diretamente o procedimento**, sua conduta de instigação ou cooperação é penalmente relevante. Nesse cenário, **ensina Fernando Capez (2022)**, o crime permanece caracterizado como autoaborto, mas o terceiro **pode ser punido por participação** – ressalvando-se que **não será tecnicamente “coautor” do art. 124, dada a natureza personalíssima deste crime**, e sim partícipe acessório ⁹ ¹⁸ .
- Por outro lado, se o terceiro **executa ele próprio os atos materiais do aborto**, com ou sem anuência da mulher, não estaremos mais diante de um “auxílio” ao autoaborto, e sim de um **aborto provocado por terceiro**, descrito nos arts. 125 ou 126. Nesses casos, conforme já exposto, **o homem responderá como autor do crime correspondente (125 ou 126)**, e **a gestante, se consentiu, responderá separadamente pelo crime do art. 124 (segunda parte)** ¹⁵ ¹⁶ . A doutrina destaca tratar-se de **uma exceção à regra monista do concurso de agentes**: o Código Penal **adota uma teoria dualista mitigada para o aborto**, atribuindo tipos penais distintos ao terceiro interveniente e à gestante que anui ¹⁹ ¹⁶ . Em outras palavras, **quem provoca aborto com consentimento da gestante não será coautor do crime do art. 124**, mas sim **autor do crime do art. 126** ¹⁵ ¹⁶ . Do mesmo modo, se a gestante consente e auxilia o terceiro na execução (por exemplo, tomando o fármaco sob orientação dele), **haverá dois crimes distintos**: o dela, por consentir (art. 124 in fine), e o do terceiro, por efetivamente provocar o aborto (art. 126) ¹⁵ ¹⁶ .

Em síntese, a legislação **diferencia os papéis**: a gestante responde por sua conduta (provocar o próprio aborto ou consentir), enquanto **o homem (ou qualquer terceiro) que atue para ocasionar o aborto responde pela conduta autônoma prevista para ele**. Essa distinção evita que um terceiro seja enquadrado como coautor de um crime de mão própria da gestante, **colocando-o antes como autor de crime próprio de terceiro** ¹⁸ ¹⁵ . Ainda assim, é possível que um homem seja responsabilizado **por participação em um autoaborto** se sua contribuição for meramente acessória sem chegar a

configurar que ele “provocou” o aborto. A título de exemplo, **o indivíduo que apenas convence a mulher a abortar, sem realizar nenhum ato executório**, pode ser enquadrado como partícipe (instigador) do delito do art. 124 (gestante), conforme a teoria geral do concurso de pessoas ¹⁷. Porém, na prática, muitas vezes a participação material de terceiros já configura, por si, um ato de provocação suficiente para caracterizá-los como autores de aborto. Conforme esclarece Capez, **crimes de mão própria admitem participação, mas o partícipe que desempenha qualquer atividade necessária ao ato abortivo acaba incidindo no tipo do art. 126** – seja o que **fornece o remédio, leva a gestante à clínica clandestina ou contrata um médico para o procedimento**, todos responderão **como autores do crime de aborto de terceiro, e não como coautores do crime da gestante** ^{9 18}. Essa orientação encontra amparo na jurisprudência e evita lacunas de punibilidade: **o homem que contribui para o aborto não fica isento**, sendo punido ou como partícipe do delito da gestante, ou, mais frequentemente, como autor de delito próprio do terceiro.

Sujeito Passivo e Bem Jurídico Protegido

No **crime de aborto**, quem é o sujeito passivo (vítima)? A resposta não é intuitiva, pois envolve o status jurídico do nascituro. Em termos de **bem jurídico protegido**, a doutrina majoritária aponta que o aborto tutela **a vida intrauterina, ou seja, a vida do embrião/feto em gestação** ^{20 21}. Diferentemente do homicídio (que protege a vida de uma pessoa já nascida), o aborto protege **a vida humana em formação no útero materno**, ainda que o feto não seja considerado pessoa natural independente enquanto não houver nascimento com vida. Como explica Cezar Roberto Bitencourt, há duas particularidades: **“não é a pessoa humana que se protege, mas sua formação embrionária; e somente a vida intrauterina, desde a concepção até instantes antes do início do parto”** ²⁰. Em suma, **o nascituro (feto/embrião) figura como sujeito passivo principal do crime de aborto**, por ter sua existência terminada pela conduta delituosa ²². Esse entendimento é reforçado pelo ordenamento jurídico civil, que concede certa proteção ao nascituro (art. 2º do Código Civil) e, no penal, pela inserção do aborto no capítulo dos crimes contra a **pessoa** (vida humana). Ainda que não possua personalidade jurídica plena, o feto é detentor de um bem jurídico – a expectativa de vida – resguardado pela norma penal ²¹.

Contudo, há situações em que **a gestante também é considerada sujeito passivo**. Em casos de aborto cometido *sem* o consentimento da gestante (art. 125), ocorrem na verdade **duas vítimas** na mesma conduta: **o feto**, que tem sua vida ceifada, **e a gestante**, que sofre uma violência ou lesão contra sua integridade física e autonomia reprodutiva ²³. A doutrina refere-se a isso como **“dupla subjetividade passiva”** no crime de aborto não consentido ^{13 23}. Nessa hipótese, a mulher grávida é vítima de uma agressão (física ou moral) que resulta na perda de seu filho em gestação contra sua vontade – uma condição análoga a ser vítima de violência física e emocional. Por isso, o terceiro que realiza um aborto clandestino sem aval da mulher responde não só pela morte do feto, mas também pela ofensa causada à mulher. Inclusive, é comum que nesse cenário o fato seja associado a violência doméstica ou outras figuras penais conexas, dadas as consequências traumáticas para a gestante. Em contrapartida, **no aborto consentido pela gestante**, entende-se que **a gestante não pode ser considerada “vítima”**, já que ela própria anuiu ou procurou a prática abortiva (tanto que a lei a torna réu em art. 124). Nesse caso (art. 126), o **único sujeito passivo direto é o feto**, pois a gestante participativa perde a qualidade de ofendida e passa a ser partícipe do evento. Naturalmente, isso não impede que haja **dano psicológico ou físico à mulher também nesses abortos consentidos**, mas do ponto de vista jurídico ela não figura como sujeito passivo do crime praticado pelo terceiro – ao contrário, é coautora/partícipe do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfatiza essa distinção de bens jurídicos protegidos. No **Recurso Especial 1.860.829/RJ (julgado em 06/10/2020)**, a Sexta Turma do STJ esclareceu que **“no crime de aborto provocado por terceiro, o bem tutelado [...] é a vida do feto, ao**

passo que, no homicídio contra a gestante, [...] protege-se a mulher em situação de vulnerabilidade”²⁴. Esse entendimento foi utilizado para permitir a cumulação dos crimes de aborto e homicídio no caso de um homem que assassinou sua ex-namorada grávida: o réu foi pronunciado tanto pelo homicídio (qualificado como feminicídio, pela vítima estar gestante) quanto pelo aborto do feto, sem que isso configurasse “bis in idem”, pois tratavam-se de ofensas a vítimas distintas²⁵ ²⁶. Em suma, **o feto (vida intrauterina) é o foco de proteção da norma do aborto, e a gestante também é protegida na hipótese de aborto não consentido**, enquanto **interesses de terceiros, como o do genitor do feto, não são considerados sujeitos passivos diretos** na configuração legal vigente. Por exemplo, **se a mulher realiza aborto sem consentimento do pai da criança**, isso pode ser fonte de debate moral ou civil, mas **penalmente o pai não é “vítima” do crime de aborto** – o delito recai sobre a vida do nascituro, e não sobre eventuais direitos do pai sobre a prole. Essa interpretação encontra respaldo na letra da lei e na doutrina clássica, segundo a qual **o direito do pai à prole não integra o tipo penal do aborto**, apesar de historicamente ter influenciado a reprovação social do ato.

Jurisprudência e Entendimento Atual dos Tribunais

A evolução jurisprudencial brasileira tem acompanhado (e às vezes antecedido) mudanças sociais e discussões bioéticas relativas ao aborto, inclusive quanto ao papel do homem na prática delitiva. Apresentam-se a seguir **casos e precedentes relevantes**, que ajudam a esclarecer a aplicação do direito no tema proposto:

- **STJ – Concurso de crimes (homicídio da gestante e aborto do feto):** O caso mencionado do REsp 1.860.829/RJ (STJ) ilustra a possibilidade de punição simultânea do agente (homem) por dois crimes quando sua conduta atinge **duas vidas distintas** – a da mulher e a do nascituro. Um **dentista** foi acusado de matar intencionalmente a ex-namorada grávida e, ao mesmo tempo, causar a morte do feto que ela carregava²⁷ ²⁸. O Tribunal de Justiça local (TJRJ) havia entendido que imputar o crime de aborto, além do feminicídio, seria dupla punição pelo mesmo fato (já que o feminicídio incluía o fato de a vítima estar grávida). Entretanto, o STJ reformou essa decisão, afirmando que **há dois bens jurídicos autônomos** lesados: “*enquanto o artigo 125 do CP tutela o feto [...], o crime de homicídio praticado contra gestante [...] protege a pessoa [gestante] em maior grau de vulnerabilidade*”²⁹. Desse modo, restabeleceu a **pronúncia pelo crime de aborto em concurso com o homicídio**, permitindo que o júri popular julgasse ambos os delitos separadamente. Esse precedente (Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgamento em 06/10/2020) reforça que **o homem que, dolosamente ou por violência, cause a morte do concepto responde por aborto, ainda que concomitantemente responda por outros crimes contra a mãe**, sem conflito de normas.
- **STF – Aborto em caso de feto anencéfalo (ADPF 54/DF):** Em **abril de 2012**, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, tomou uma decisão histórica ao **permitir a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos sem sanção penal**. Por **8 votos a 2**, o STF declarou que **não se coaduna com a Constituição interpretar os artigos do CP de modo a criminalizar o aborto de feto anencéfalo**, concluindo que **a antecipação terapêutica do parto nesses casos não configura crime de aborto**⁸ ³⁰. Em termos práticos, isso significa que **o médico (homem ou mulher) que realizar a interrupção da gestação de um feto comprovadamente anencéfalo não comete crime**, assim como a gestante que consente não incorre em punição. O Tribunal reconheceu que, na anencefalia, **inexiste o bem jurídico vida a ser protegido** – o feto, desprovido de cérebro, não teria viabilidade de vida extrauterina, e exigir da gestante a manutenção da gravidez inviável configuraria violação de seus direitos fundamentais. **Importante frisar** que a decisão na ADPF 54 **não “descriminalizou” genericamente o aborto**, nem criou uma nova excludente ampla, mas **fixou a interpretação de que a situação específica do feto anencéfalo não se enquadra**

no tipo penal de aborto ³⁰. Após esse julgado (relatado pelo Min. Marco Aurélio), o **aborto de anencéfalos passou a ser tratado como hipótese legalmente permitida**, equiparável em status às previstas no art. 128 do CP. Esse é um marco jurisprudencial relevante, inclusive do ponto de vista do **homem como sujeito ativo**, pois atinge principalmente médicos que realizam tal procedimento: antes de 2012, um médico homem que interrompesse gravidez anencefálica a pedido da paciente poderia ser processado; após ADPF 54, sabe-se que tal conduta é lícita. A decisão também evidencia a postura garantista do STF em resguardar os direitos da gestante nessas situações extremas.

• **STF – Tendência à descriminalização do aborto no primeiro trimestre (HC 124306/RJ):** Outro precedente notório é o **Habeas Corpus 124306/RJ**, julgado pela Primeira Turma do STF em **29/11/2016**, envolvendo funcionários de uma clínica de abortos clandestinos. Embora se tratasse formalmente de um HC que discutia prisão preventiva, o *leading case* ganhou destaque porque, em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso (redator para acórdão) apresentou fundamentação afirmando que **a criminalização do aborto voluntário no início da gestação viola diversos preceitos constitucionais**. A Turma, por maioria, decidiu soltar os acusados não apenas pela falta dos requisitos da prisão, mas também porque entendeu necessário **“reinterpretar” os artigos 124 e 126 do CP conforme a Constituição, para excluir do seu alcance penal a interrupção voluntária da gestação realizada no primeiro trimestre** ³¹ ³². Nesse entendimento, **antes de 12 semanas de gravidez** não haveria ainda vida fetal autônoma ou viabilidade extrauterina, de modo que **não se justificaria a tutela penal em detrimento dos direitos fundamentais da mulher** ³² ³³. O ministro Barroso salientou que punir o aborto nesse estágio inicial fere a **integridade física e psíquica da gestante, sua autonomia, igualdade e direitos sexuais e reprodutivos**, além de ser desproporcional e atingir mais severamente mulheres pobres ³² ³⁴. Essa posição, apesar de emanada de órgão fracionário (1ª Turma) e referir-se tecnicamente apenas àquele caso, **sinalizou uma orientação jurisprudencial relevante**: pela primeira vez, ministros do STF declararam a inconstitucionalidade da aplicação dos crimes de aborto em determinada circunstância (primeiro trimestre). **Vale ressaltar**, contudo, que essa não é ainda uma regra vinculante para todos os casos – tratou-se de decisão de turma, não vinculante e sem efeito *erga omnes*. Entretanto, abriu caminho para debates judiciais e influenciou a visão de juízes de instâncias inferiores em casos similares, indicando um movimento de maior tolerância jurídica à autonomia feminina no início da gravidez. Para o tema deste trabalho, isso demonstra que **a própria caracterização do crime de aborto – e consequentemente a punição de seus agentes, sejam mulheres ou homens – está em discussão no STF**, em busca de harmonia com princípios constitucionais contemporâneos.

• **ADPF 442 e o debate atual:** Atualmente (até 2025), está em trâmite no Supremo Tribunal Federal a **ADPF 442**, proposta que questiona a constitucionalidade dos arts. 124 a 126 do CP e pleiteia a **descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação**. Em **22 de setembro de 2023**, a Ministra Rosa Weber (relatora) proferiu seu voto no plenário virtual do STF, favorável à procedência do pedido – um voto extenso (129 páginas) defendendo a descriminalização no primeiro trimestre ³⁵. Contudo, o julgamento foi suspenso após pedido de destaque do Min. Luís Roberto Barroso, devendo ser retomado em sessão presencial futura ³⁶. Até a presente data, portanto, não há decisão final; porém, o panorama indica uma tendência progressista, alinhada ao entendimento já manifestado no HC 124306/RJ. Caso a ADPF 442 seja julgada procedente, poderá ocorrer uma mudança drástica: **a retirada da eficácia dos tipos penais de aborto em relação à interrupção da gestação nos primeiros três meses**, o que afetaria diretamente a persecução penal de mulheres e homens envolvidos nessas condutas. **Enquanto isso não ocorre**, permanecem em vigor as normas incriminadoras descritas na seção legal anterior.

- **Casos concretos envolvendo homens como agentes do aborto:** A jurisprudência nacional contém diversos exemplos de **homens condenados por praticar ou contribuir para abortos ilegais**. Muitos envolvem médicos de clínicas clandestinas ou pessoas que vendem/administeram abortivos. Outro contexto recorrente é o de **parceiros ou parentes que forçam ou induzem a gestante a abortar**. Por exemplo, em Goiás, no ano de 2008, um caso ganhou notoriedade: **um pai foi condenado a 3 anos de prisão por haver fornecido à filha de 14 anos comprimidos de Cytotec (misoprostol) para provocar-lhe o aborto** ³⁷ ³⁸. A jovem era menor de idade e teria sido pressionada pelo genitor a interromper a gestação indesejada; o pai adquiriu o medicamento clandestinamente e a levou a ingeri-lo, o que resultou na expulsão do feto aos três meses de gravidez. Na sentença, enquadrou-se a conduta no art. 125 do CP (aborto provocado por terceiro sem consentimento válido, já que a vítima era menor incapaz de consentir), evidenciando a responsabilização do homem. Casos assim, embora raros de chegarem a termo na Justiça, demonstram que **homens – seja na posição de pai da criança, parente ou simplesmente autor material – podem ser e são responsabilizados penalmente quando contribuem para a prática abortiva ilícita**.

Em resumo, a atuação masculina na dinâmica do aborto ilícito é objeto de crescente atenção dos tribunais. **Homens podem responder por aborto tanto quanto as mulheres, nas situações previstas em lei**, e a resposta penal tem considerado as particularidades de cada caso: desde a acumulação de crimes quando cabível, passando pelo reconhecimento de exceções humanitárias (anencefalia), até as discussões sobre a proporcionalidade da punição em certas fases da gestação. A jurisprudência recente indica uma sensibilidade maior aos direitos envolvidos – da gestante e do nascituro – e uma possível reforma jurisprudencial em andamento, mas **até que novas decisões vinculantes surjam, o arcabouço legal vigente segue aplicável integralmente aos agentes masculinos do crime de aborto**.

Conclusão

À luz do exposto, pode-se concluir que, **no direito penal brasileiro, o homem pode sim figurar como sujeito ativo do crime de aborto**, salvo na hipótese restrita do autoaborto, reservada exclusivamente à gestante. Os **dispositivos legais (arts. 125 e 126 do CP)** enquadram qualquer terceiro – independentemente do sexo – que provoque a interrupção dolosa da gravidez, com ou sem consentimento da mulher grávida. A **doutrina** reforça essa interpretação, classificando o abortamento cometido por terceiro como **crime comum**, e esclarecendo que a participação de homens em abortos consentidos os torna autores de crime autônomo (art. 126), e não meros coautores do fato da gestante ⁹ ¹⁵. Os **tribunais**, por sua vez, têm aplicado rigor na punição de condutas masculinas que resultem em aborto ilegal – seja punindo severamente abortos forçados contra a vontade da gestante (protegendo a mulher e o nascituro), seja reconhecendo a independência dos bens jurídicos para responsabilizar agressores em cumulação de delitos ²⁴ ²⁶. Ao mesmo tempo, evoluem no reconhecimento de situações em que a criminalização cede passo a direitos fundamentais (como no aborto de anencéfalos ⁸ e na análise da proporcionalidade da punição no início da gestação ³²).

Do ponto de vista didático, é importante frisar que **a legislação até novembro de 2025 não sofreu alterações** nos tipos penais de aborto – quaisquer mudanças quanto à permissão ou descriminalização ainda dependem de julgamento final do STF ou de reforma legal pelo Congresso. Portanto, permanece em vigor o regime em que **a mulher que provoca o próprio aborto ou consente nele comete crime, e o homem (ou qualquer terceiro) que realize ou cause o aborto também comete crime**, ressalvadas apenas as exceções legais (aborto necessário, em caso de estupro, ou de fetos anencéfalos reconhecido pelo STF). A responsabilidade masculina pode até vir a ser agravada futuramente – mencionou-se projeto de lei para majoração de pena se o terceiro for o pai do feto ³⁹ ⁴⁰ –, mas, por

ora, **homens e mulheres envolvidos em abortos clandestinos respondem na forma da lei, sem distinção de gênero do agente.**

Em conclusão, o tema **“homem como sujeito ativo do crime de aborto”** revela a necessidade de compreender o crime de aborto em sua totalidade: nas definições legais, **ambos os sexos podem incorrer em condutas típicas**, cada qual em sua modalidade; o homem, embora não possa engravidar, pode ser autor direto do aborto ao atuar como terceiro provocador. A tutela penal recai sobre a vida do nascituro e, nos casos pertinentes, sobre a integridade da gestante, garantindo a punição de quaisquer pessoas (homens ou mulheres) que atentem contra esses bens jurídicos. Assim, reforça-se a ideia de que **o aborto não é um crime que diga respeito apenas à mulher**, mas envolve a responsabilidade de todos os agentes que dele participem, conforme os ditames da lei e a interpretação dos nossos tribunais.

Referências

- **BRASIL.** Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940. *Código Penal*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 21 nov. 2025.
- **BRASIL.** Supremo Tribunal Federal. *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 54/DF*, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12 abr. 2012.
- **BRASIL.** Supremo Tribunal Federal. *Habeas Corpus n.º 124306/RJ*, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 29 nov. 2016.
- **BRASIL.** Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 1.860.829/RJ*, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 06 out. 2020.
- **CAPEZ**, Fernando. **“A polêmica decisão americana e o crime de aborto no Brasil”**. Ministério Público do Estado de Mato Grosso – *Controvérsias Jurídicas*, 14 jul. 2022. Disponível em: <https://mpmt.mp.br/portalcas/news/733/114956/>. Acesso em: 21 nov. 2025.
- **MADEIRO**, Ricardo César Vieira. *A descriminalização do aborto*. Monografia de Especialização em Direito Penal e Processo Penal – Universidade Estadual do Ceará (Escola Superior do Ministério Público), Fortaleza, 2014. Disponível em: <https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/A-Decriminalização-do-Aborto.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.
- **CORREIO BRAZILIENSE.** *Pai é condenado por obrigar filha a abortar*. Brasília, 02 maio 2008. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/3697/>. Acesso em: 20 nov. 2025.

1 9 10 11 14 18 19 21 Ministério Público do Estado de Mato Grosso
<https://mpmt.mp.br/portalcas/news/733/114956/controversias-juridicas-a-polemica-decisao-americana-e-o-crime-de-aborto-no-brasil/1790>

2 3 4 5 6 7 Brazil's Abortion Provisions - Center for Reproductive Rights
<https://reproductiverights.org/maps/provision/brazils-abortion-provisions/>

8 30 ADPF 54 – Wikipédia, a enciclopédia livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/ADPF_54

12 13 20 22 23 **capa UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ_mono.pdf**

<https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/07/A-Decriminaliza%C3%A7%C3%A3o-do-Aborto.pdf>

15 16 **revista.defensoria.rs.def.br**

<https://revista.defensoria.rs.def.br/defensoria/article/download/219/203/403>

17 **Do Aborto - Artigo 124 a 128 do Código Penal - Jusbrasil**

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/do-aborto-artigo-124-a-128-do-codigo-penal/177420435>

24 25 26 27 28 29 **Sexta Turma restabelece pronúncia por crime de aborto contra dentista acusado de matar namorada grávida**

<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/07102020-Sexta-Turma-restabelece-pronuncia-por-crime-de-aborto-contra-dentista-acusado-de-matar-namorada-gravida.aspx>

31 32 33 34 **9/12/2016 - Descriminalização do aborto no 1º trimestre - STF — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/decisoes-em-evidencia/descriminalizacao-do-aborto-no-1o-trimestre-stf>

35 **ADPF 442 - Wikipedia**

https://en.wikipedia.org/wiki/ADPF_442

36 **Votou pela descriminalização do aborto - Supremo Tribunal Federal**

<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514619&ori=1>

37 38 **Pai é condenado por obrigar filha a abortar**

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2008/05/02/interna-brasil,3697/pai-e-condenado-por-obrigar-filha-a-abortar.shtml>

39 40 **Pai que auxilia mãe gestante a abortar pode ter punição mais rigorosa — Senado Notícias**

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/11/pai-que-auxilia-mae-gestante-a-abortar-pode-ter-punicao-mais-rigorosa>